

0004284-85.2016.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0004284-85.2016.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004284-85.2016.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Cabral Pires e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Calheiros do Nascimento

Vistos.

BRUNO CABRAL PIRES e FELIPE MAXIMIANO TEODOSIO DA SILVA foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 20 de fevereiro de 2016, por volta das 19h30, na rua Chaves, n. 614, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Barueri, agindo em concurso, previamente associados e com identidade de propósitos, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, 90 metros de fios de 120mm, 90 metros de fios de 80mm, 90 metros de fio de 25mm, 1 botijão de gás e 2 baterias, avaliados em laudo a ser oportunamente juntado, que estavam no interior de um galpão pertencente à vítima Vitor Jun Satomi.

Laudo de exame do local foi acostado nas fls. 90/94.

A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2019 (fl. 105).

Os réus foram citados (fls. 141 e 145) e apresentaram resposta à acusação (fls. 151/152), a qual foi rejeitada e foi determinada a adoção de providências para realização da audiência por videoconferência (fl. 153), posteriormente foi designada audiência (fl. 166).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, testemunhas e por fim os réus foram interrogados (fls. 216, 218 e 226/227).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 232/235 e 244/246).

É o relatório. Decido.

Os réus Bruno e Felipe foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, §

4º, incisos I e IV, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 20 de fevereiro de 2016, por volta das 19h30min, na rua Chaves, n. 614, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Barueri, agindo em concurso, previamente associados e com identidade de propósitos, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, 90 metros de fios de 120mm, 90 metros de fios de 80mm, 90 metros de fio de 25mm, 1 botijão de gás e 2 baterias, avaliados em laudo a ser oportunamente juntado, que estavam no interior de um galpão pertencente à vítima Vitor Jun Satomi.

De acordo com a denúncia, o réu Bruno quebrou parte de um muro que dava acesso ao galpão existente no local do fato, formando um buraco, e avistou alguns cabos. Em seguida, os dois réus passaram pelo buraco e subtraíram os objetos supracitados. Ainda de acordo com a denúncia, policiais civis investigavam outros furtos ocorridos na mesma época, em diversas empresas situadas no mesmo bairro, ao que verificaram por imagens de câmeras de segurança que os autores dos crimes usavam um veículo GM/Monza, marrom.

Consta, ainda, na denúncia, que no dia 25 de fevereiro de 2016, policiais civis localizaram o veículo GM/Monza, marrom, placas BUL 2426/Barueri-SP, na Estrada Doutor Cícero Borges de Moraes, perto do número 500. Na abordagem, constataram que o veículo era conduzido pelo réu BRUNO, o qual foi filmado no interior de uma das empresas vítimas indo em direção a um veículo GM/Monza, marrom (Relatório de serviço de fls.19/26). Na Delegacia, o réu BRUNO confessou a prática do delito em concurso com o réu FELIPE.

Interrogados em juízo, os dois réus negaram a prática do crime. Ambos disseram que os policiais atuaram para prejudicá-los, fazendo-os responder por vários crimes, "assinando vários B.Os." Não apenas em tese essa alegação é aceitável. Ela se torna tanto mais crível porque os dois policiais que são testemunhas da acusação foram condenados e presos. O processo é público e pode ser acessado por quem quer que seja pelo sítio eletrônico do E.TJSP, por isso é que levo em consideração este dado, embora ele não conste expressamente dos autos.

Justamente por isso, aliás, é que houve dificuldade para a localização do policial Wilson para prestar depoimento na segunda audiência. A Polícia Civil não atende à requisição e ele não é contatado de modo algum. Ao que parece, após voltar a ter liberdade, ele se colocou em um limbo, talvez até tenha deixado a instituição, mas não se sabe.

Ocorre que não há nada nos autos que indique que os policiais civis fizeram algo de ilegal neste caso específico e não há razão para simplesmente se retirar o crédito deles apenas porque foram condenados em um outro processo. A verdade pode ser extraída do depoimento deles e das demais provas coligidas aos autos.

Por primeiro, noto que o réu Bruno confessou a prática do crime na fase policial e apontou o corréu Felipe.

Por segundo, impende observar que se os policiais estivessem adotando providências para prender o réu Felipe indevidamente, como ele sustentou em juízo, provavelmente não teria constado de seu termo de interrogatório que exercia o direito de permanecer em silêncio. Sendo ele forçado a assinar papéis a torto e direito, sem sequer ter condição de lê-los, é de se imaginar que desses papéis constassem confissões e mais confissões de vários crimes. Não é este o caso.

Por terceiro, noto que o laudo pericial confirma que houve rompimento de obstáculo, pois embora na ocasião do exame já estivesse reparada a parede do imóvel da empresa vítima, a perícia constatou que houve arrombamento para que os agentes pudessem acessar o local.

Por quarto, constato que as testemunhas Janderson e Willian, subscritoras do relatório de investigações de fls.26/38, declararam na fase policial e também em juízo – apenas o primeiro em juízo – que ocorreram vários furtos de cabos de energia em empresas da mesma região onde fica a empresa vítima do fato sob exame. A Polícia Civil obteve imagens de câmeras de segurança da região mostrando, dentre outros veículos utilizados pelos criminosos, o GM Monza marrom; e, dentre outros criminosos o réu Bruno. Realizadas buscas na região, ele foi encontrado guiando justamente o veículo GM Monza. Como o réu não tinha consigo os documentos do veículo, foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos e então confessou a prática do crime com seu irmão Leandro e o corréu Felipe.

Por quinto e último, importa acrescentar que a vítima Vítor prestou declarações em juízo e confirmou tanto o arrombamento como a subtração dos fios e cabos. Ela acrescentou que várias empresas da região foram vítimas de furto semelhante e que o valor do prejuízo foi de R\$ 15.000,00 a R\$ 20.000,00.

Como se vê, não há dúvida de que os réus praticaram o crime descrito na denúncia. Passo à fixação da pena.

O crime do artigo 155, § 4º do Código Penal tem pena-base de 2 a 8 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, como são duas as qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), servirá uma para deslocar a tipificação do caput para o §4º do artigo 155, tomando-se a segunda como circunstância judicial. Verifico, ainda, na primeira fase, que os dois réus tem maus antecedentes, pois foram condenados no curso deste feito por fatos ocorridos antes do sub iudice.

O réu Bruno foi condenado definitivamente em 30/10/2017 nos autos 0004244-06.2016, em razão de fato ocorrido em 15/11/2015 (fl. 201). Nos autos 0004911-94.2013, que tramitaram nesta Vara, foi condenado definitivamente em 25/02/2019 por ato praticado em 19/02/2013 (fl. 203); nos autos 0004287-40.2016 passou em julgado em 16/07/2018 a sentença condenatória por fato ocorrido em 21/12/2015 (fl. 204).

Por seu turno, o réu Felipe foi condenado definitivamente em 4/12/2017 nos autos 0001676-51.2015, em razão de fato ocorrido em 07/02/2015 (fl. 223); em 30/10/2017, por ato praticado em 15/11/2015 (fl. 223); em 16/07/2018, nos autos 0004287-40.2016, por fato ocorrido em 21/12/2015 (fl. 224).

Nesse ponto, observo que a lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes".

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS

ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014).

(...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Especificamente em relação ao réu Bruno também deve ser considerado que na época do fato estava sob livramento condicional (fl. 199), o que implica em reprovabilidade mais intensa da conduta.

Consideradas as circunstâncias descritas, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 anos de reclusão para o réu Felipe e 4 anos e 6 meses de reclusão para o réu Bruno.

Na segunda fase de aplicação da pena, quanto ao réu Felipe não há agravantes, mas está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, perfazendo 3 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto ao réu Bruno deve ser levada em conta a reincidência, pois ostenta condenação passada em julgado em 21/04/2013, autos 20185/2013, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local (fl. 200). Concorre atenuante da confissão, que no contexto é relevante, visto que ele foi identificado a partir de um veículo, que não foi o único a ser utilizado nos furtos. Embora seja preponderante a reincidência, a teor do artigo 67 do Código Penal, mas levando em conta a relevância que a confissão adquire no conjunto, compenso as duas circunstâncias e mantenho a pena tal como fixada na fase precedente.

Não há causas de aumento ou diminuição, as penas ficam assim consolidadas: para o réu Felipe 3 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa; para o réu Bruno 4 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 30 dias-multa.

Mercê da reincidência, o réu Bruno deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. O réu Felipe não é reincidente, de tal maneira que poderia iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Contudo, em virtude dos vários processos que configuraram os maus antecedentes e também levando em conta que praticou este crime enquanto estava em liberdade por conta da concessão de benefício legal, é o caso de fixar o mesmo regime do corréu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar:

o réu BRUNO CABRAL PIRES, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no piso legal, em regime inicial fechado, por incursos no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, todos do Código Penal.

o réu FELIPE MAXIMIANO TEODOSIO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa no piso, por incursos no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, todos do Código Penal.

Os réus respondem a esse processo em liberdade, de modo que defiro-lhes o direito de nesta condição apelar. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expeça-se o necessário e arquivem-se. Custas na forma da lei. Expeça-se certidão de honorários ao(s) defensor(es) nomeado(s).

P.R.I.C.

Barueri, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA